



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

Parere n. 59 del 16/09/2022

Progetto	<i>Istruttoria Valutazione Impatto Ambientale</i> Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 ID_VIP: 7381
Proponente	Whysol-E Sviluppo S.r.l

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

D) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), comma 2 bis, che ha istituito, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di seguito la Commissione);
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, l’art. 8 comma 1, (come modificato dal d.l. n. 17/2022 conv. con mod. dalla l.n. 34/2022) ai sensi del quale: “*Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista*”;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e in particolare l’art 8, comma 2-bis, laddove prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC opera con le modalità previste dall’art. 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto;
- il Decreto Legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 2, il quale prevede che “*Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica*”;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2022, n. 54 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di PNRR-PNIEC;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;
- la Disposizione 2 prot. 596 del 7 febbraio 2022 di nomina dei Coordinatori delle Sottocommissioni PNRR e PNIEC, di nomina dei Referenti dei Gruppi Istruttori e dei Commissari componenti di tali Gruppi e del Segretario della Commissione PNRR-PNIEC;
- la designazione dei rappresentanti del Ministero della Cultura (MiC) in Commissione ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, settimo periodo del Dlgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 0002385 del 3 febbraio 2022 e la successiva nota acquisita con prot. n. 0006868 del 21 marzo 2022;

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

- il D.L. 1° marzo 2022, n. 17 recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali*” convertito nella legge n. 34 del 27/04/2022;
- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*”;

RICHIAMATE le norme in materia di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e s.m.i.;
- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e s.m.i.
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., in particolare la Parte seconda e relativi allegati;
- la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, e s.m.i.
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante “*Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*”, n. 28/2020, approvate dal Consiglio SNPA;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- Delibera ISPRA del 22 aprile 2015 recante “*Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 - “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e s.m.i.;
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)*”;

Considerato inoltre:

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 (“*Normativa europea sul clima*”);
- l’art. 1, comma 8, del Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 che riprende tale disposizione;
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza*”, il quale introduce importanti semplificazioni nel procedimento di VIA;
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” e s.m.i.;
- Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*” e s.m.i.;
- Il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*”;

II) SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO dello svolgimento del procedimento come segue:

- con nota del 31/07/2022, acquisita il 02/08/2022 con prot. MATTM/84894, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l (di seguito il Proponente) ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006, istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Apricena 01", della potenza nominale di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG)”.

Tale progetto è compreso nella tipologia elencata nell’Allegato Ibis “*Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999*” al punto 1.2.1 “*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*” e nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “*Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW*”;

- oltre a copia dell’attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita dalla DGVA - Divisione II –Direzione generale per le Valutazioni Ambientali (d’ora innanzi Divisione) il 02/08/2022 con prot. MATTM/84894:

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

- ✓ Elaborati di Progetto
- ✓ Studio d'Impatto Ambientale
- ✓ Sintesi non Tecnica
- ✓ Relazione paesaggistica
- ✓ Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017
- ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006, la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8263> dell'Autorità competente e che la Divisione, con nota prot. MiTE/19427 del 16/02/2022, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. MiTE/19427 del 16/02/2022, acquisita dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/883 del 17/02/2022 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006;
- con nota prot. CTVA/3221 del 20/04/2022, la Commissione ha trasmesso al Proponente una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. 14800-P del 20/04/2022, acquisita al prot. CTVA/2483 del 22/04/2022, il Ministero della Cultura (d'ora in poi, MiC) ha trasmesso al Proponente una richiesta di integrazioni;
- in risposta alle integrazioni richieste dalla Commissione e dal MiC, in data XXX 2022 il Proponente ha trasnesso nuova documentazione, acquisita al protocollo con n. MiTE/86751 del 12/07/2022 e pubblicata all'indirizzo dell'Autorità competente <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8263/12145>

Integrazioni del 12/07/2022 - Screening VINCA Allegato 1

Integrazioni del 12/07/2022 - INTERFERENZE CONTESTO MORFOLOGICO

Integrazioni del 12/07/2022 - INTERFERENZE CONTESTO PAESAGGISTICO

Integrazioni del 12/07/2022 - INTERFERENZE CAVIDOTTO AREE TUTELATE ART.142

Integrazioni del 12/07/2022 - DOMINIO IMPIANTI FER

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità

Integrazioni del 12/07/2022 - Coni visuali

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta intervisibilità

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità

APR01-ALLEGATO-1-VInCA-SEE-signed

APR01-AMB-3-1-signed

APR01-AMB-3-2-signed

APR01-AMB-3-3-signed

APR01-AMB-4-A-signed

APR01-AMB-4-B-10-

CARTA VISIBILITA

APR01-AMB-4-B-11-

CARTA VISIBILITA

APR01-AMB-4-B-12-CONI

VISUALI-signed

APR01-AMB-4-B-1

APR01-AMB-4-B-2-CARTA

VISIBILITA

APR01-AMB-4-B-3-CARTA

VISIBILITA

APR01-AMB-4-B-4-CARTA

VISIBILITA

APR01-AMB-4-B-5-CARTA

VISIBILITA

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità	APR01-AMB-4-B-6-CARTA VISIBILITA
Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità	APR01-AMB-4-B-7-CARTA VISIBILITA
Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità	APR01-AMB-4-B-8-CARTA VISIBILITA
Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità	APR01-AMB-4-B-9-CARTA VISIBILITA
Integrazioni del 12/07/2022 - Carta visibilità	APR01-H
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1a-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1b-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1c-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1d-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1e-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1f-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1g-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1h-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1i-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1l-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1T-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.1-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-PPE-H.T-SOLO TABELLE-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Piano particellare esproprio	APR01-Q.2-SSE SU PRG-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Inquadramento SSE su PRG	APR01-Q.3a-SSE SU RILIEVO-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE su rilievo	APR01-Q.3-SSE SU CTR-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE su CTR	APR01-Q.4-SSE
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE su catastale	APR01-Q.6C-SSE SEZIONI-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE sezioni	APR01-Q.6d-SSE
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE pianta impianto di terra, di raccolta e smaltimento acque piovane	APR01-Q.6f-SSE PIANTE E SEZIONI-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE piante e sezioni	APR01-Q.6-SSE PIANTA-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - SSE pianta	APR01-Q.7a
Integrazioni del 12/07/2022 - Tracciati di rete MT	APR01-R.14-b-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - INSERIMENTO FOTOREALISTICO SU ORTOFOTO	APR01-R-14a-SESTO D-IMPIANTO-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - SISTEMAZIONE AGRIVOLTAICA E IDRAULICA su rilievo	APR01-R-14
Integrazioni del 12/07/2022 - SISTEMAZIONE AGRIVOLTAICA E IDRAULICA su rilievo	APR01-Report fotografici
Integrazioni del 12/07/2022 - Report fotografici	APR01-VIncA SSE-signed
Integrazioni del 12/07/2022 - Screening VINCA	Relazione-Apricena01
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC	01-INQUA
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	02-SPEC
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	03-EVID
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	04-VINC
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	05A-USO
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	05B-USO
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	06A-VISI
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	06B-VISI
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	07A-RISULT
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	07B-RISULT
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	08-DTM
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	09A-POT
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	09B-POT
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	10A-RISCHIO
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC_Allegati	10B-RISCHIO

- a seguito della consultazione pubblica iniziata il 17/03/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 15/06/2022 e successiva ripubblicazione, in seguito all'invio di integrazioni, e avvio consultazione pubblica iniziata il 25/07/2022 con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 09/08/2022: non sono pervenute osservazioni e pareri, ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006.

DATO atto che:

- lo Studio di Impatto ambientale (d'ora in poi, SIA) viene valutato sulla base dei criteri di cui all'art. 22 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e dei contenuti di cui all'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/06, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

III) DESCRIZIONE DELL'OPERA E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

MOTIVAZIONE DELL'OPERA

Le motivazioni di carattere programmatico, che sono alla base della realizzazione dell'opera, sono contenute nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) che fissa come obiettivo una quota del 30% di energie rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2030.

Gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (*phase out*) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025.

Inoltre, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consente la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera dovuti all'uso di combustibili fossili.

L'integrazione dell'impianto fotovoltaico con un progetto agricolo permette di ottimizzare i rendimenti dell'attività agricola integrandoli con la produzione di energia da fonte rinnovabile.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 16,90 MWp con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 50 MW e capacità 100 MWh. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato su **un'area complessiva di 46 ha**, localizzata in località Zingara nel territorio comunale di Apricena, da cui dista circa 5 km, in Provincia di Foggia, nella Regione Puglia. L'impianto sarà connesso alla SSE di Terna di San Paolo Civitate (FG) mediante cavidotto in MT di circa 11 km. All'interno dell'impianto il progetto prevede attività di apicoltura e orticoltura, nonché la realizzazione di uliveti e frutteti in irriguo. Nella fascia perimetrale è prevista la realizzazione di una siepe.

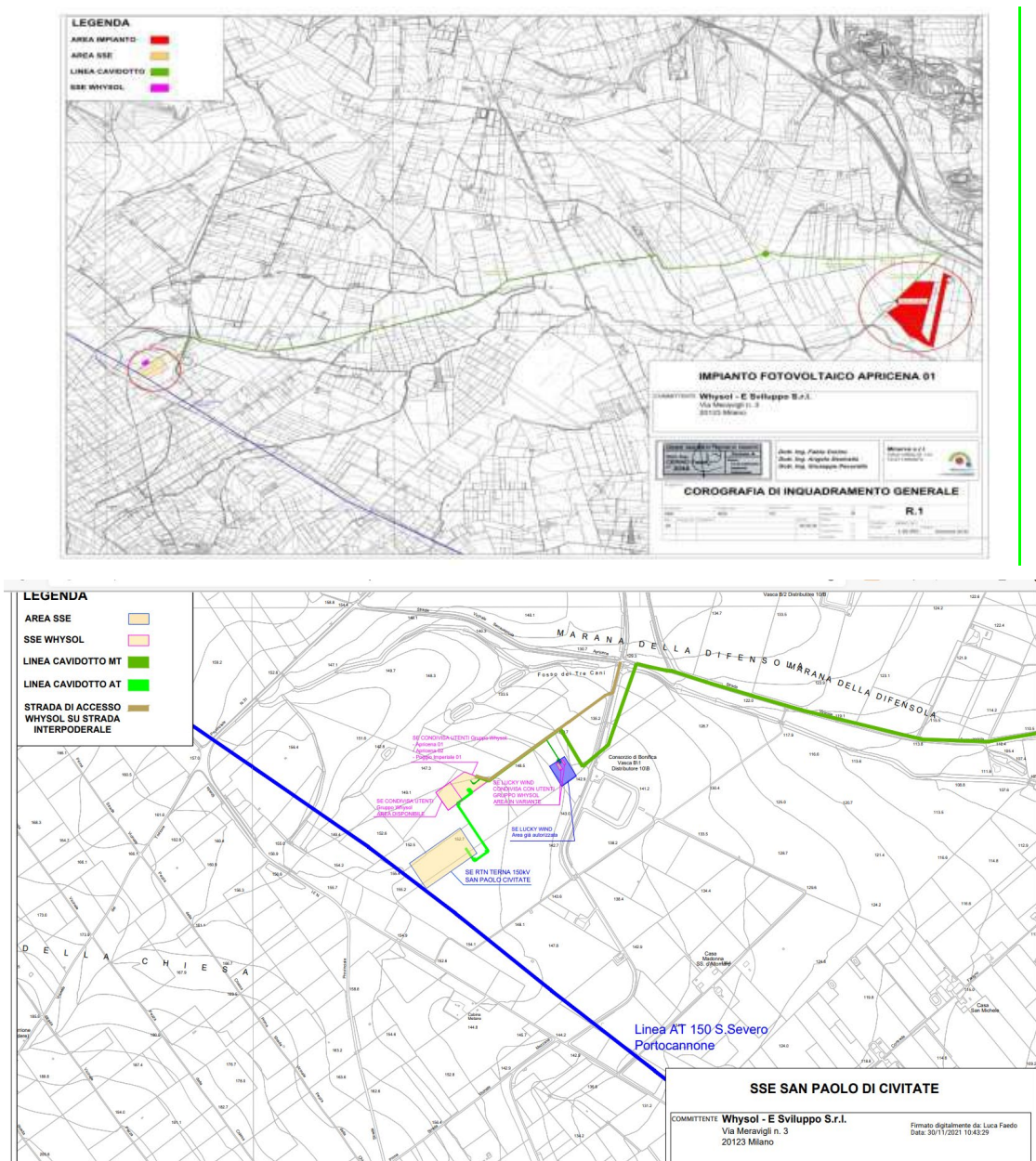


Figura 1 – Ubicazione del progetto

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

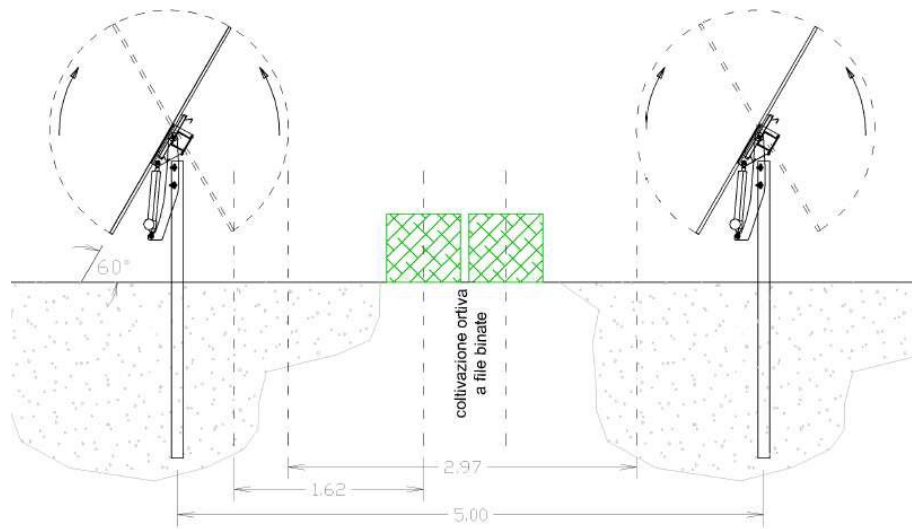


Figura 2 – Layout di impianto

Più in dettaglio le opere di progetto sono di seguito descritte.

Impianto fotovoltaico

Sono previsti:

- 42.240 moduli in Si monocristallino da 400 Wp, installati su 1408 tracker monoassiali, in file poste a distanza di 5 m con altezza dei pannelli $h_{max}=2.28$ m (per complessive 2816 stringhe da 15 moduli ciascuno);
- 16 Inverter
- 8 cabine di trasformazione BT/MT 2000 kVA , 400/20-30 kV installati in appositi vani di trasformazione e completi di protezione MT;
- 1 cabina di parallelo MT con partenza cavidotto;
- Recinzione metallica, sollevata da terra di circa cm20 per il passaggio della fauna selvatica;
- impianto di video sorveglianza ed allarme.

Viabilità interna e opere idrauliche

La viabilità interna verrà realizzata in pietrisco di cava, previa posa di tessuto in TNT. Le livellette stradali seguiranno l'andamento naturale del terreno stesso. In prossimità di impluvi naturali dovranno essere realizzate opere di raccolta e canalizzazione delle acque superficiali verso i compluvi naturali. Si prevede, inoltre, di realizzare lungo la strada interpoderale che costeggia il confine ovest un canale a cielo aperto a sezione trapezoidale e con imbocco a invaso ampio per contenere le acque provenienti dal bacino a monte e convogliarle verso il naturale compluvio del torrente Candelaro.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

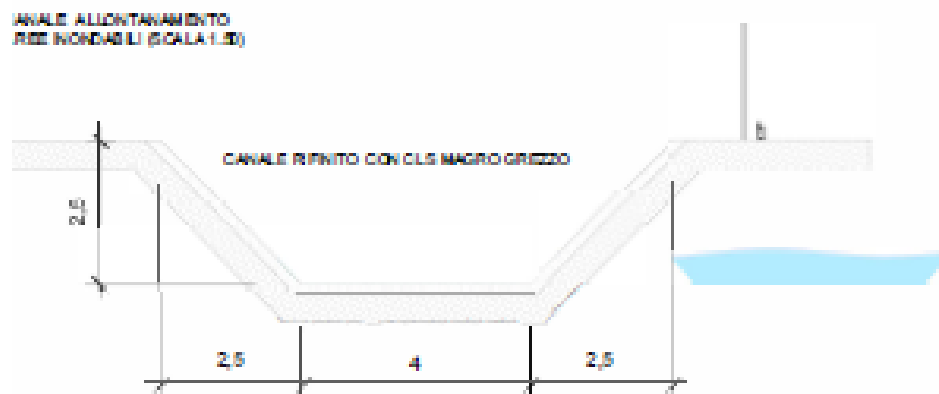


Figura 3. Canale per convogliare le acque verso il compluvio del torrente Candellaro

Opere di connessione

Il cavidotto MT (di circa 11 km) raggiungerà lo stallo dedicato nella SSE di Whysol E-Sviluppo nel Comune di San Paolo Civitate. Dalla SSE Whysol E-Sviluppo partirà, in uscita, un cavo in AT che andrà a connettersi a nuovo stallo da realizzarsi nell'area della sottostazione Lucky Wind. Nella stessa stazione Lucky Wind sarà realizzato un edificio per i servizi di controllo degli organi di manovra. La realizzazione della stazione di elevazione impegnerà 6.600 m².

Impianto di accumulo

L'impianto di storage potrà assolvere a funzioni di power shaping/shifting o di peak shaving o di controllo delle rampe di produzione. Esso potrà essere caricato alla potenza massima di 50 MW ed avrà capacità pari a 100 MWh. Si comporrà 40 moduli da 2.5 MWh con batterie a Ioni Litio alloggiati in 8 container prefabbricati.

Progetto agricolo

Le colture selezionate in virtù delle tradizioni locali e degli esistenti canali di commercializzazione sono:

- COLTURE PRIMAVERILI/ESTIVE: ortaggi da foglia (lattuga, bietola da costa e sedano), ortaggi da frutto (pomodoro datterino o ciliegino, peperoni, melanzane, asparago e zucchine); la zucca potrebbe essere utilizzata pur non avendo una tradizione locale di coltivazione.
- COLTURE AUTUNNO/VERNINI: ortaggi da foglia (cavolo, indivia e spinacio da industria), ortaggi da frutto (cavolfiore e broccolo).

Le aree non impegnate dai moduli fotovoltaici saranno coltivate a uliveto e frutteto per diversificare l'attività aziendale e contribuire alla biodiversità. Specie e varietà saranno scelte in fase di realizzazione dell'impianto, tenendo conto dell'attitudine nettarifera, selezionando prevalentemente piante quali mandorlo, pesco e albicocco e per una parte minoritaria (20%) melograno. In questa fase si presuppone un sesto di impianto di circa 5m tra gli alberi, piantumati a minimo 3m dal confine.

Sotto i pannelli, nelle aree non coltivabili, si prevede inerbimento con specie eduli spontanee del territorio, tipo cicoria, asparago, rucola, sinapi, tra le più conosciute.

Lungo l'intero confine aziendale verrà realizzata una siepe con piante autoctone mediterranee sclerofite e mellifere.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

Nell'area dell'impianto saranno installate 50 arnie per la produzione mellifera grazie alle presenze delle piante autoctone nettariifere utilizzate nella siepe, di alcune delle colture orticole e arboree che saranno praticate in biologico e delle piante selvatiche, sebbene in minor misura, lungo il Torrente Candelaro. In collaborazione con l'Università Cattolica di Piacenza, sotto responsabilità della dott.ssa Ilaria Negri, si condurrà la ricerca di "Biomonitoraggio ambientale" mediante analisi del miele.

Il proponente stima un reddito dalle attività agricole come riportato nella tabella sottostante.

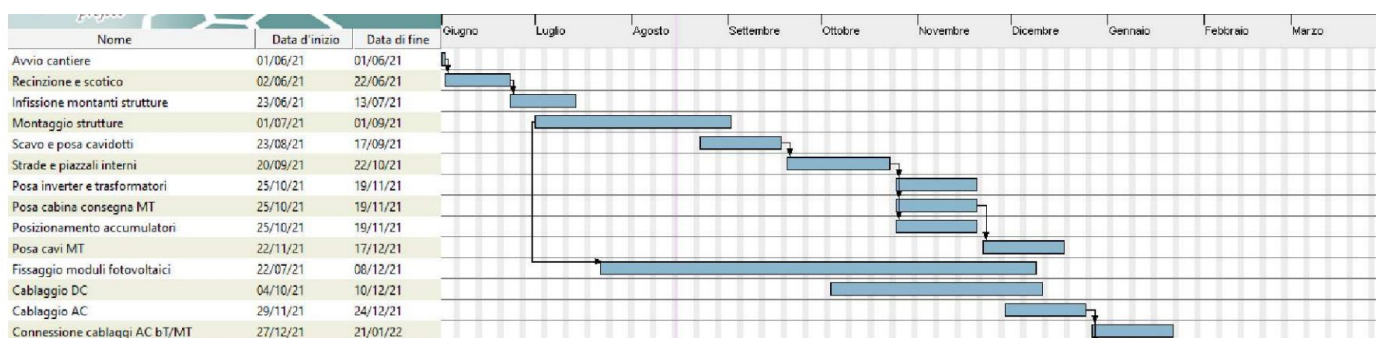
TOTALE INVESTIMENTO INIZIALE			304.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

produzione	€/ha	SAU (ha)	reddito netto (€)
colture orticole primaverile - estiva	4.000,00	20.74.70	83.000,00
colture orticole autunno - vernine	3.000,00	20.74.70	62.000,00
frutteto / olivo (a partire dal 3 anno)	2.500,00	1.51.26	4.000,00
attività secondarie (erbe spontanee e apicoltura)			3.500,00
TOTALE REDDITO NETTO AZIENDALE			152.500,00

CRONOPROGRAMMA E COSTI

Il valore dichiarato delle opere di progetto è di € 42.230.277,87. Tale valore, visto il capitolato e sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, appare congruo ai sensi dell'art. 13 del DM 361 /2021. Inoltre, la ricaduta occupazionale è dichiarata superiore alla 15 unità.

Il tempo stimato di realizzazione è 9 mesi.



IV) ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

IV.1 COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI

Il Proponente ha verificato la compatibilità dell'area di intervento rispetto a:

1. PPTR Regione Puglia;
2. Piano regolatore comunale
3. PTCP della provincia di Foggia;
4. Pericolosità idraulica così come individuate dalla cartografia ufficiale del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Autorità di Bacino della Regione Puglia;
5. Pericolosità geomorfologica così come individuata dalla cartografia ufficiale del PAI della Autorità di Bacino della Regione Puglia;
6. Rischio geomorfologico così come individuato dalla cartografia ufficiale del PAI della Autorità di Bacino della Regione Puglia;
7. Carta Idrogeomorfologica della Autorità di Bacino della Regione Puglia;
8. SIC, ZPS, IBA, Parchi Regionali, Zone Ramsar e altre aree protette individuate nella cartografia ufficiale dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;
9. Vincoli e segnalazioni architettoniche e archeologiche;
10. Coni visuali così come definiti nel R.R. 24/2010;
11. Aree non idonee FER così come definite nel R.R. 24/2010;
12. Piano di Tutela delle Acque;
13. Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE)
14. Strategia Energetica Nazionale (SEN);
15. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
16. Piano regionale dei trasporti (p.r.t.)
17. Piano regionale qualità dell'aria.

IV.2 ALTERNATIVE PROGETTUALI

Il Proponente ha illustrato le scelte tecnologiche e localizzative, ma dichiara che rispetto all'attività che intende svolgere (fotovoltaico + agricolo) un progetto alternativo a quello presentato non sarebbe possibile. Dichiara infatti che "le sole alternative sarebbero state quella di proporre il solo impianto fotovoltaico, con conseguente depauperamento dell'attività produttiva agricola o lo scenario che, in relazione alle scelte condotte, non consentirebbe la valorizzazione del sito e, per contro, potrebbe costituire un fattore di rischio in relazione alla potenziale perdita di interesse verso la sempre meno remunerativa attività agricola. Da questo punto di vista il reddito del proprietario assume carattere, nel periodo di concessione, di certezza mentre l'attività produttiva agricola, con la realizzazione del progetto, costituirà elemento per garantire il mantenimento nel tempo delle funzioni attuali consentendo, al termine del periodo concessorio, la possibilità di restituzione alle funzioni attuali".

IV.3 ANALISI CONTESTUALE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

L'area in cui si realizzerà il parco fotovoltaico si presenta piano altimetricamente omogenea con leggera pendenza verso sud dove confina con il torrente Candelarò. L'intera area è destinata a seminativo. Al confine Nord è presente un manufatto, che però non è interessato dalla realizzazione dell'impianto. Lungo il confine ovest è presente una condotta del Consorzio di Bonifica con 2 punti di consegna idrica (è presente servitù di acquedotto che impone una fascia di rispetto di 3 m).

L'area si inserisce nel contesto del Tavoliere, ed è connotata dalla presenza del bacino marmifero di Apricena, il più grande distretto estrattivo della Puglia e da tre reti infrastrutturali: (i) autostrada A14 – tratto Pescara – Bari, (ii) nuovo tracciato della linea ferroviaria adriatica, e (iii) vecchio tracciato della linea adriatica, ora in disuso.

Il grado di naturalità è modesto, non sono presenti, infatti, specie faunistiche rare o associazioni di flora non coltivata particolarmente ricche, né habitat residui ove tali specie possano svilupparsi. Il sito Natura 2000 più prossimo alle aree di progetto è la ZSC IT9110002 Valle Fortore Valle di Occhitti (a 1.4 km circa) pertanto la Commissione ha richiesto al Proponente di produrre VincA a livello di screening.

Il clima è di tipo mediterraneo; caldo sub-umido, in quanto il periodo di aridità è nettamente estivo e le piogge sono concentrate in autunno-inverno, con un regime termico di tipo marittimo (inverno mite, estate calda). La temperatura media annua è di 16 °C ed i venti regnanti spirano da W, quelli dominanti provengono da N e NW e da S, i venti prevalenti spirano da N e S.

Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici ed idrologici, la litologia dell'area è caratterizzata dalla presenza di calcari in profondità e terreni sabbiosi in superficie. La falda è a diverse decine di metri di profondità e non corre alcun pericolo a seguito della realizzazione del progetto. La presenza di soprassuolo e di acqua rende l'area con una buona capacità d'uso in base alla destinazione agricola, situazione peraltro comune all'insieme dell'area di studio e, per questo, analoga alla qualità accettabile. Fenomeni erosivi possono avvenire solo quando, in occasione di eventi meteorici cospicui, possono incanalarsi lungo i solchi di erosione, flussi idrici superficiali di una certa importanza. Data la litologia del soprassuolo e l'uso agricolo diffuso, tale fenomeno è improbabile ma non si può escludere completamente.

Benché il progetto non interessi il buffer del fiume Candelaro, alcune particelle sono interessate dalla presenza di un elemento del reticolo idrografico inferiore, per cui il proponente dichiara che richiederà il parere dell'Autorità di Bacino. Inoltre, il Proponente ha presentato relazione idraulica e propone di realizzare un sistema di canalizzazione delle acque superficiali per evitare fenomeni di allagamento in occasione di eventi meteorici eccezionali.

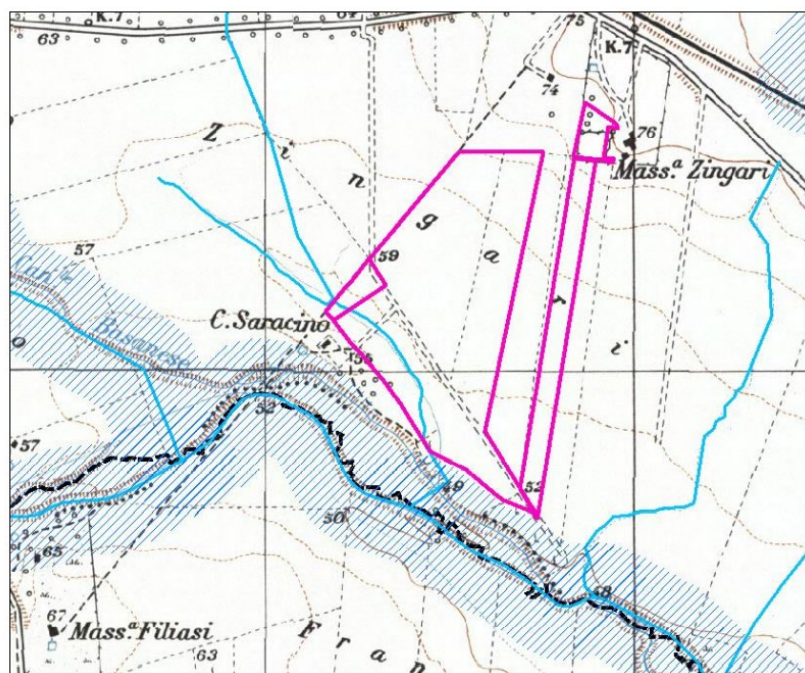


fig.2.4- stralcio IGM 1:25.000 che mostra la presenza del reticolo(in rosso layout dell'impianto)

Figura 4. Reticolo idrografico

I vincoli riscontrati dal Proponente sono riassunti nella tabella a seguire. Il Proponente dichiara anche che le eventuali interferenze di natura progettuale saranno verificate in sede di conferenza dei servizi autorizzativa.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

RIEPILOGO VINCOLI			
	fonti	commenti	
Vincoli PAI	http://www.adb.puglia.it/public/page.php?39_ https://sportellotelematico.provincia.foggia.it	PAI misure di tutela idraulica ai sensi dell'articolo 6, comma 8, e articolo 10, comma 3 delle NTA al PAI. (°°)	richiesta parere
Vincoli Ambientali	http://sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Paesaggistico%20Territoriale/Cartografie https://sportellotelematico.provincia.foggia.it	Non sono presenti vincoli ambientali (Botanico_vegetazionali, Aree protette, valori percettivi, SIC, ZPS, Parchi Nazionali, IBA.	positivo
Vincoli Paesaggistici	http://sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Paesaggistico%20Territoriale/Cartografie https://sportellotelematico.provincia.foggia.it	Parte delle aree sono interessate dal vincolo PPTR UCP e BP. Queste aree non sono state comprese nel layout dell'impianto. (°)	risolto nel layout
Vincoli Urbanistici	PRG COMUNE	Non sono presenti vincoli urbanistici.	positivo
Vincoli Idrogeologici	http://www.adb.puglia.it/public/page.php?39_ https://sportellotelematico.provincia.foggia.it	Le particelle 15,42,43,44,45,111,121,185 sono interessate dalla presenza di un elemento del reticolo idrografico inferiore che richiederà il parere dell'autorità di bacino. (°°)	richiesta parere
Altri vincoli	servitù, ipoteche, https://sportellotelematico.provincia.foggia.it	È presente una servitù di acquedotto sulle particelle che interessa tutto il confine tra le proprietà lafisco e Nargiso. Tale servitù impone una fascia di rispetto di 3 m.	risolto nel layout
Destinazione d'uso del terreno	CDU, https://sportellotelematico.provincia.foggia.it	Le aree hanno destinazione urbanistica E1 Zona Agricola /Area Agricola normale.	positivo
(°) Trattasi di vincolo che ha natura prescrittiva ed escludente (°°) Trattasi di vincolo non escludente e che richiede parere ai sensi delle NTA del PAI			

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

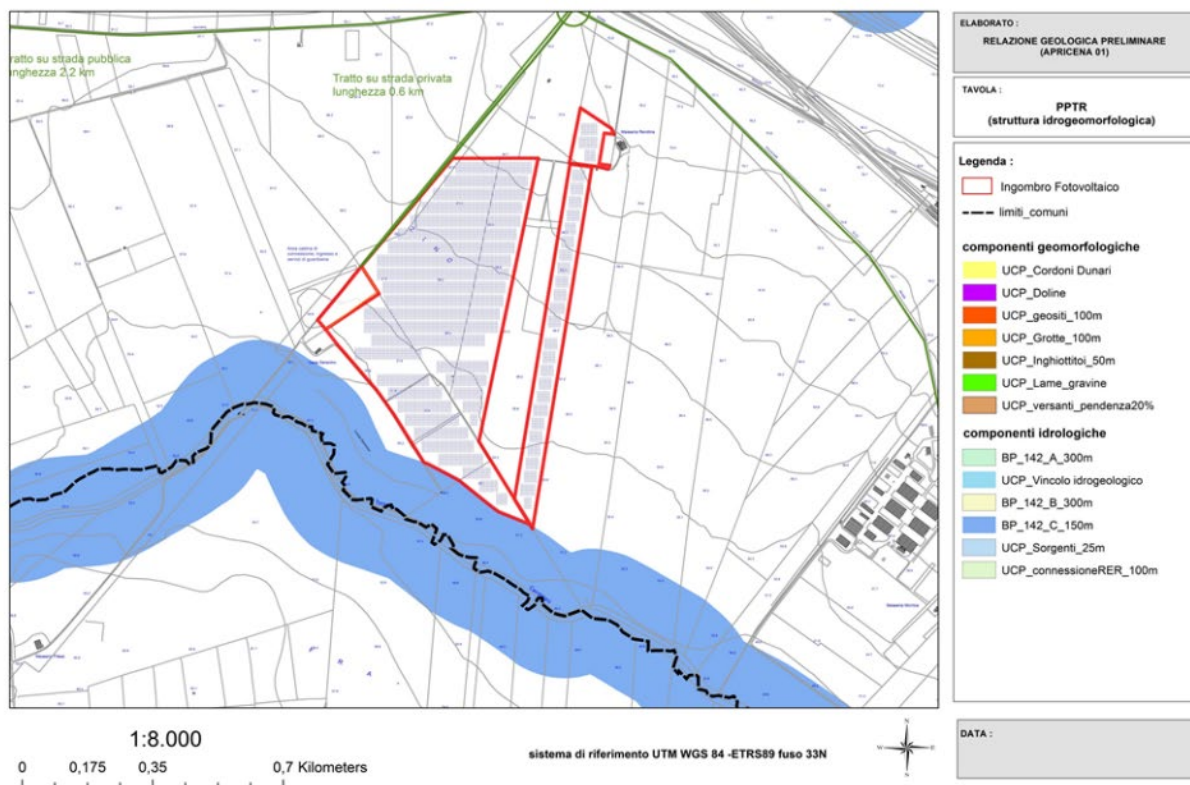


Figura 5. Stralcio del PPTR sulla struttura idrogeomorfologica

Il cavidotto di collegamento interferisce con aree tutelate dal PPTR. Per risolvere le interferenze del cavidotto il Proponente prevede di ricorrere alla tecnica TOC.



Al punto 1 L'area di rispetto delle componenti culturali insediative. (art.82 NTA del PPTR)

Al punto 2 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. (art.46 NTA del PPTR)

Ai punti 3 e 4 Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art.66 NTA del PPTR)

Al punto 5 Usi Civici (art.77 NTA del PPTR)

Figura 6. Interferenze da PPTR

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

Relativamente alla presenza di altri impianti FER, il Proponente dichiara che l'anagrafe FER del SIT Puglia non riporta impianti fotovoltaici che concorrono alla definizione del dominio dell'impatto cumulativo. Dalla stessa risulta che nella perimetrazione dell'impianto insiste anche un impianto eolico autorizzato (DKOVHV4), ma che i diritti sull'uso del suolo da parte del Proponente sono decaduti, pertanto il Proponente afferma che nell'area vasta d'indagine non ci si sono impianti insistenti cumulativamente con l'iniziativa oggetto di valutazione

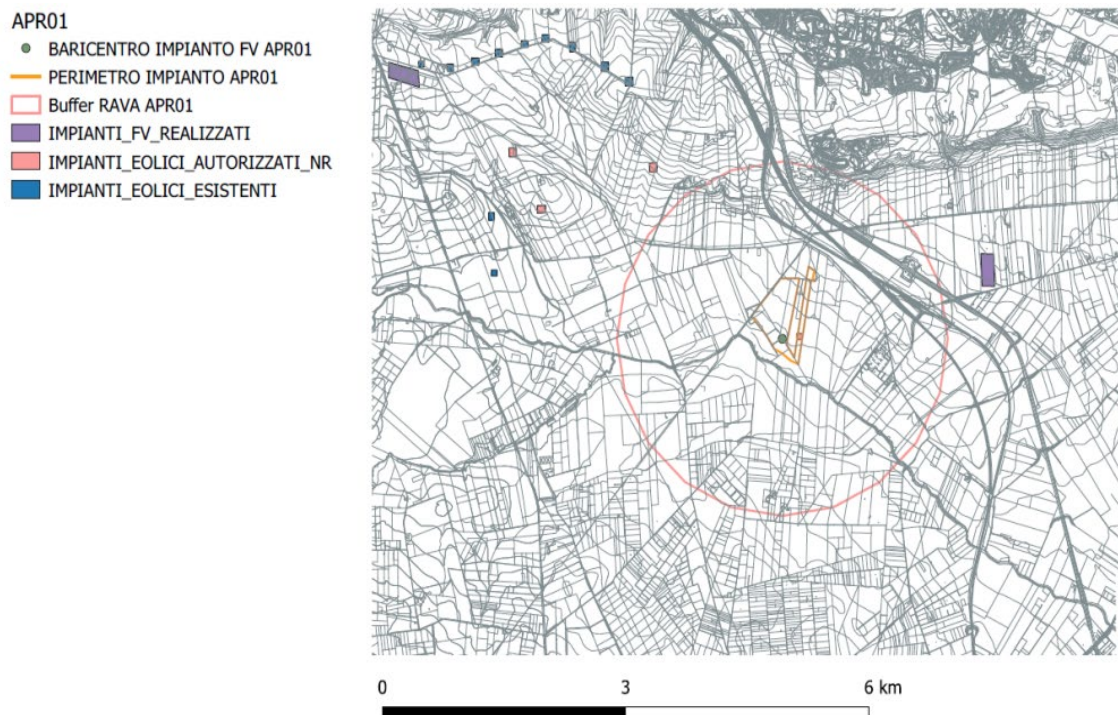


Figura 6. Impianti FER presenti nell'AVA secondo il Proponente

La Commissione rileva che il progetto sottoposto a VIA con n. 6185 prevede la realizzazione di un aerogeneratore a meno di 200 m dall'area di impianto del presente progetto. Inoltre, nel raggio di 3 km dall'area di progetto risultano anche altri progetti di impianti FER sottoposti a VIA, contrassegnati dai numeri 7390, 8094 e 7566. Relativamente alla presenza di tali impianti, al fine di contenere gli impatti cumulativi, si rimanda alla specifica Condizione ambientale n.1.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

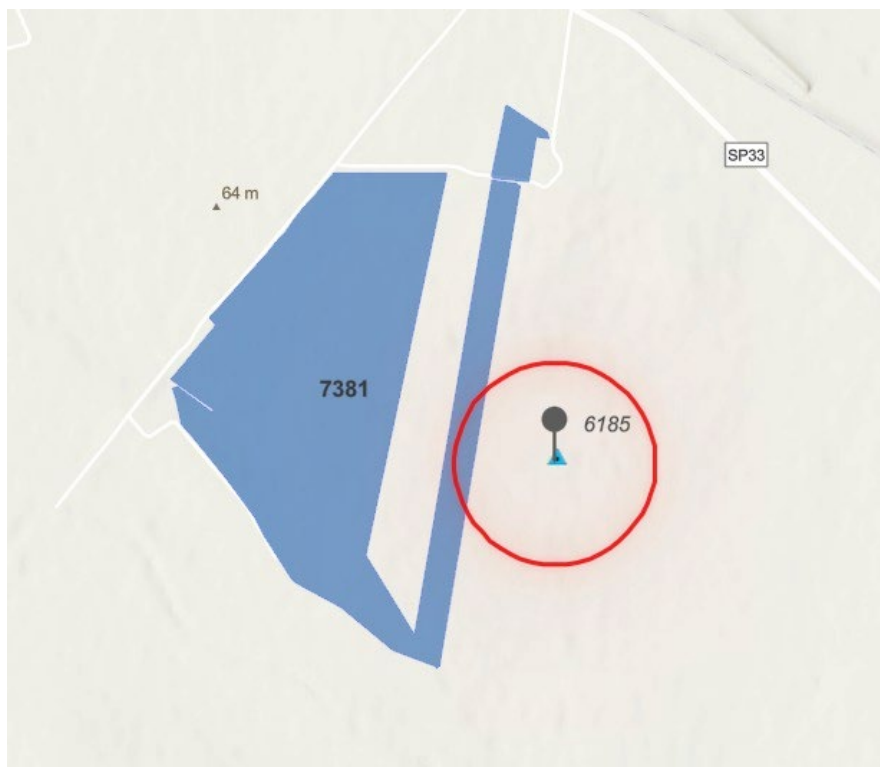


Figura 7. Localizzazione aerogeneratore del progetto 6185 sottoposto a VIA (buffer di 200m)

IV.4 ANALISI DEGLI IMPATTI SULLE SINGOLE COMPONENTI AMBIENTALI

Il Proponente ha analizzato le componenti ambientali e i relativi impatti nello SIA e nelle Relazioni Specialistiche, come riportato nella Tabella 1.

Titolo

Relazione Preliminare di Impatto Acustico
 Relazione di Compatibilità Elettromagnetica
 Relazione Gestione Rifiuti e Movimentazione Terra
 Relazione Impatto Luminoso
 Relazione Analisi Paesaggio Agrario
 Rapporto con gli Elementi del Paesaggio
 Relazione Cantierizzazione
 SIA - Relazione Agronomica
 Relazione Idrologica e Idraulica
 Analisi Costi Benefici
 Relazione Geologica e Geotecnica
 Valutazione dei Beni Archeologici
 Studio degli Impatti Cumulativi

Codice elaborato

APR01-AMB-5
 APR01-AMB-6
 APR01-AMB-7
 APR01-AMB-8
 APR01-C1
 APR01-D
 APR01-M
 APR01-RAGR
 APR01-RIDR
 APR01-SIA-E
 APR01-SIA-RG
 APR01-AMB-4-1
 APR01-SIA-Ic
 APR01-ALLEGATO-1-
 VIncA-SEE-signed

Integrazioni del 12/07/2022 - Screening VINCA Allegato 1

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

Integrazioni del 12/07/2022 - Screening VINCA	APR01-VIncA SSE-
Integrazioni del 12/07/2022 - VIARC	signed
APR01-SIA-	Relazione-Apricena01
RELAZIONE	
Piano monitoraggio ambientale	APR01-AMB-9
Studio di Impatto Ambientale - Sintesi non Tecnica	APR01-AMB-2
Relazione Paesaggistica	APR01-D1
Terre e rocce da scavo	APR01-AMB-10

ATMOSFERA e CLIMA

Per quanto riguarda l'impatto sulla componente clima, il Proponente considera che il microclima potrebbe subire un impatto dalla rimozione parziale della copertura vegetale, dalla temperatura media-annua piuttosto elevata, dall'aumento di temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in fase di cantiere e dalla variazione di albedo prodotta dalla realizzazione dell'intervento in progetto. Tuttavia, il Proponente ritiene che l'impatto sia di entità trascurabile ovvero non significativo e di bassa entità oltre che reversibile grazie alle misure di mitigazione e/o compensazione utilizzate dalla soluzione progettuale:

- la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale lungo il perimetro nonché colture stagionali all'interno delle file di pannelli e sotto gli stessi;
- irrigazione e pulizia del terreno (che eviteranno anche fenomeni di autocombustione);
- presenza di piante eduli coltivate sotto i pannelli e ortaggi da frutta e foglia tra le file.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico (polvere, etc.) durante la fase di installazione, il Proponente dichiara di poter realizzare le lavorazioni più impegnative nella tarda primavera. Tale fattore, grazie alla maggiore umidità del terreno, sarebbe già in grado di contenere in maniera consistente l'emissione di polveri.

Ad ogni modo, il piano di sicurezza approntato prima dell'avvio del cantiere, terrà in debita considerazione le potenziali interferenze.

Al fine di contenere le emissioni di polveri nelle aree di transito dei mezzi, in fase di installazione prevede le seguenti misure:

- conduzione delle attività con maggiore generazione di polveri nelle stagioni primaverili (evitando la stagione secca)
- utilizzo macchine e mezzi in buono stato di manutenzione e tecnologicamente avanzati per prevenire e/o contenere le emissioni inquinanti;
- riduzione della velocità dei mezzi
- utilizzo degli idranti a pioggia soprattutto nei periodi di aridità estiva per l'abbattimento delle polveri all'origine evitandone e mitigandone la propagazione;
- due innaffiature al giorno sulle strade destinate al passaggio dei mezzi possono contenere del 50% l'emissione delle polveri;
- la messa a dimora nell'area d'intervento di essenze arboree e/o arbustive della flora locale che abbattano le polveri e mitigano l'impatto atmosferico;
- possono essere concordati interventi di manutenzione e pulizia straordinaria della viabilità pubblica interessata dal transito dei mezzi.

La realizzazione dell'intervento in esame contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra responsabili del riscaldamento globale. In particolare, la Commissione stima le emissioni di CO₂ evitate a seguito dell'entrata in esercizio del parco fotovoltaico nell'ordine di circa 14.044 t per anno.

La Commissione ritiene che risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati in tutte le fasi del progetto rispetto al rilascio di sostanze inquinanti in atmosfera. Tuttavia, sarà necessario adottare alcuni accorgimenti relativi all'utilizzo dei mezzi impiegati per la manutenzione dei moduli fotovoltaici e la conduzione delle attività agricole e prevedere il monitoraggio di alcuni parametri meteorologici.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente atmosfera e clima fatte salve le specifiche Condizioni Ambientali.

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERANEE

Nelle relazioni specialistiche allegate il Proponente rileva che l'ambito territoriale più ampio in cui ricade l'area di intervento (compresa l'area della SSE) di cui trattasi rientra tra quelli in cui la risorsa sotterranea è sottoposta a "stress idrologico" per squilibrio tra emungimento e ricarica (TAV 7.5 PTA della Regione Puglia) anche se non ci sono elementi di criticità in quanto non sono previsti emungimenti. Dalle carte del PTA si evince che nell'area la quota piezometrica si troverebbe a 20 m s.l.m. ed essendo essa ad una quota altimetrica compresa tra 50 – 73 m s.l.m., si può ipotizzare un rinvenimento della stessa compresa tra 30 e 53 m dal p.c. Non si può escludere la presenza di falde secondarie. L'impianto è interessato da aree inondabili per cui ha previsto un'opera di regimazione idraulica per assicurare continuità al flusso con TR 200 anni e escludere potenziali fenomeni di allagamento.

Il territorio comunale oggetto di studio presenta al suo interno insediamenti produttivi che attuano lavorazioni insalubri (di cui al R.D. 27/7/1934 n. 1265 e L. 13/7/1966 n. 615), per cui non si esclude nel territorio una significativa forma di inquinamento delle acque riveniente da sostanze inquinanti dovuti a processi produttivi con emissioni di metalli pesanti (Hg, Pb, Cd).

Il Proponente ritiene il progetto non possa avere impatti negativi sulla componente in quanto i reticoli idrografici manterranno la loro funzione di scorrimento delle acque superficiali mentre il suolo verrà lasciato anche agli usi originari (agricoli) e che non ci sia pericolo d'inquinamento delle acque superficiali o sotterranee in quanto non verranno utilizzate né prodotte sostanze inquinanti. L'appezzamento è servito dall'acquedotto del Consorzio di Bonifica della Capitanata e, pertanto, può accogliere colture in irriguo da aprile a settembre. Relativamente ai consumi idrici dichiara che il processo non prevede l'uso di ulteriore acqua rispetto allo stato attuale.

La Commissione rileva la necessità, nelle fasi successive di progettazione, di prevedere prove idonee integrate con le prove geotecniche al fine di verificare la presenza di falde secondarie, di trasmettere all'Autorità di Bacino competente uno studio idrologico idraulico avente come oggetto il reticolo presente sulla cartografia, di monitorare qualità delle acque e consumi di acqua nelle diverse fasi di progetti.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente acque superficiali e sotterranee fatte salve le specifiche Condizioni Ambientali.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il territorio comunale di Apricena ricade in Zona Sismica “2” Le analisi eseguite sul suolo dell'area di studio indicano che questo ricade nella tipologia II, ovvero, suoli con modeste limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative (tali limitazioni si riferiscono all'aridità, tessitura e lavorabilità del terreno che possono caratterizzare alcuni suoli presenti nell'area).

Il Proponente esclude alterazioni significative della struttura pedologica (permeabilità, porosità del suolo, degradazione biologica). Infatti, rileva che:

- al termine della fase di installazione si procederà immediatamente con aratura. L'attività agricola non verrà minimamente interrotta
- tutta l'area sarà comunque coltivata (sia tra le fila che al disotto dei pannelli) impedendo un rapido deflusso superficiale, ovvero erosioni significative, ovvero problemi di ricarica della falda.
- L'intervento in progetto non prevede emungimento di fluidi dal sottosuolo, pertanto esclude fenomeni quali quello della subsidenza.
- non prevede deposito di sostanze effettivamente o potenzialmente pericolose che possono contaminare il suolo.
- le sole aree impermeabilizzate risultano essere quelle destinate all'alloggiamento delle cabine inverter
- nell'area non sono inoltre presenti fenomeni di dissesto in atto o quiescenti che possano in qualche modo interagire con la realizzazione dell'impianto.

In definitiva il Proponente rileva che gli impatti potenzialmente più significativi riguardano l'uso del suolo in fase di esercizio, ma ritiene che, di fatto, tale consumo sia mitigato dal concetto stesso di “Agrivoltaico”.

La Commissione concorda con il Proponente sul positivo effetto dell'integrazione dell'attività di produzione di energia con l'attività agricola, specialmente se quest'ultima è condotta secondo rigorose ed attente modalità di gestione del suolo.

Tuttavia, ritiene che non risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto e che nel Progetto di Monitoraggio Ambientale sia necessario inserire alcune determinazioni analitiche utili a valutare una eventuale variazione nella tessitura del terreno dovuta anche ad un eventuale effetto dilavante delle piogge convogliate dall'inclinazione dei pannelli, oltre alla valutazione della presenza di metalli pesanti che potrebbe subire delle variazioni dovute al rilascio dovuto alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici.

Inoltre, la Commissione fa propria l'indicazione dello specialista che nella relazione geologica suggerisce di effettuare in fase esecutiva alcune indagini utili a definire meglio le caratteristiche geotecniche e individuare potenziali criticità quali la presenza di acqua o di terreni incoerenti che comprometterebbero la stabilità dell'impianto (*“eseguire opportune indagini per la determinazione della Vseq ai fini della determinazione della categoria di sottosuolo; considerare una griglia a maglia ampia in cui eseguire le indagini con l'obiettivo di individuare potenziali criticità del suolo rappresentate ad esempio dalla presenza di acqua o di terreni incoerenti dalle caratteristiche geotecniche scadenti che comprometterebbero la stabilità dell'impianto”*).

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente suolo e sottosuolo fatte salve le specifiche Condizioni Ambientali.

BIODIVERSITA'

Il Proponente rileva che sulle aree interessate dall'intervento, non sono presenti specie appartenenti alla lista rossa nazionale e/o regionale né specie rare e/o di interesse fitografico, né habitat d'interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Inoltre, l'area oggetto di intervento, non presenta alcuna forma vegetazionale significativa, e le specie spontanee presenti sono esclusivamente di tipo erbaceo prevalentemente ruderale ed infestante.

Il Proponente esclude impatti significativi sulla componente, ritenendo che il progetto non possa arrecare danno né alla fauna terrestre né all'avifauna di pregio e non produrrà alcuna frammentazione e/o sottrazione di habitat naturale importanti dal punto di vista trofico e/o riproduttivo per le specie faunistiche che attualmente frequentano l'ambito d'intervento. I possibili impatti sull'ecosistema ristretto sono compensati e annullati dal mantenimento dell'uso del suolo agricolo.

MISURE MITIGATIVE:

- utilizzo di moduli fotovoltaico di colore scuro che non possano confondersi con stagni d'acqua e a basso contenuto di ferro (con trasparenza sino al 99,9%) per evitare l'effetto specchio;
- piantagione di una siepe perimetrale con specie arboree e/o arbustive della flora locale rientranti nel climax della vegetazione forestale naturale potenziale dell'ambito d'intervento ed in particolare tra le essenze arboree: *Quercus ilex*, *Fraxinus ornus*; tra le essenze arbustive: *Pistacia lentiscus*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum tinus*, *Rosa canina*);
- conservazione dell'uso agricolo esistente al fine di non modificare le attuali complessive condizioni ecologiche dell'area di intervento;
- realizzazione di varchi lungo la rete di recinzione di almeno 30 cm per consentire il libero passaggio della fauna.

L'impatto sulla flora e fauna non sembra essere superiore a quello già presente nell'area dovuto all'utilizzo dei macchinari agricoli e alla presenza di parchi eolici.

La Commissione ritiene che risultino adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto con particolare riferimento alla piantagione di una siepe informale come fascia di mitigazione per l'impatto visivo. Tale siepe, realizzata con l'impiego di specie arbustive lungo tutto il perimetro dell'impianto, aggiunge una valenza ecologica consentendo il ricovero della fauna selvatica oltre l'istaurarsi di una vegetazione tipica delle "siepi campestri". Inoltre, la previsione di piccoli varchi nella rete che circoscrive l'impianto è una misura che favorisce il passaggio della fauna selvatica con un benefico effetto di corridoio ecologico. Tuttavia, nel Progetto di Monitoraggio Ambientale non sono descritte opportune azioni della componente naturalistica.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente biodiversità fatte salve le specifiche Condizioni Ambientali.

TERRITORIO E PATRIMONIO AGROALIMENTARE

I sopralluoghi effettuati nelle aree di progetto e in un buffer di 500 m da esse hanno verificato l'assenza di qualsiasi coltura a vigneto. All'interno dell'appezzamento dove sarà posizionato la stazione di sollevamento Whysol (SSE), troviamo sul versante Sud un'area di circa ha 1,3 sistemato ad oliveto, per lo più con varietà Coratina e alcuni alberi di Peranzana, di classe diametrale tra cm 100/140 (circonferenza tronco) che non esibiscono caratteristiche di monumentalità come disciplinato dalla L.R. n.14/2007.

Il piano agricolo che prevede colture selezionate in virtù delle tradizioni locali (ortaggi, pomodoro datterino o ciliegino, peperoni, melanzane, asparago e zucchine etc.) e la realizzazione di uliveti e frutteto per diversificare l'attività aziendale e contribuire alla biodiversità viene valutata positivamente come scelta culturale e la Commissione concorda con le dichiarazioni del Proponente relativamente alla possibile integrazione con il sistema di produzione di energia e più in generale con il contesto territoriale prettamente agricolo, ma appare necessario prevedere il monitoraggio delle acque irrigue e della produttività agricola.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la Componente Territorio e patrimonio agroalimentare fatto salvo il rispetto della condizione specifica relativa al monitoraggio delle attività agricole.

RUMORE E VIBRAZIONI

L'area di intervento interessa i territori del comune di Apricena, il quale non ha provveduto alla redazione del piano di zonizzazione comunale, pertanto si fa riferimento alle norme nazionali in materia di acustica per la definizione dei limiti acustici ((DPCM 03.01.91- DPCM 14.11.97)

L'area sulla quale sorgerà il parco fotovoltaico rientra in quelle di CLASSE I (Aree particolarmente protette). Dal sopralluogo effettuato il Proponente ha verificato che l'area è tipicamente a destinazione rurale caratterizzata dall'assenza di unità abitative entro un raggio di 24 metri che riscontriamo solamente nella parte nord del sito e che allo stato attuale l'unica sorgente di rumore è il traffico veicolare circolante sulla SP35.

L'impiego di mezzi meccanici che, in ottemperanza alla normativa vigente e grazie alle nuove tecnologie, sono il più possibile silenziati, determinerà comunque un leggero aumento della rumorosità nell'area solo durante la fase di installazione dell'impianto e durante le fasi relative alla coltivazione agricola, rumorosità che in un certo qual modo, potrà anche diffondersi alle aree contermini.

Il Proponente stima che il rumore dovuto alle lavorazioni di cantiere rientra nei limiti imposti, ma per rispettare il limite di immissione di 50 dB(A) per il periodo diurno rispetto al ricettore più vicino, alla distanza di 24 metri, sarà necessario l'inserimento di barriere acustiche con isolamento di tipo B3 come specificato nella norma UNI EN 1793 -2.

Con tale mitigazione il proponente ritiene che l'impatto sia poco significativo, ricordando anche che il momento di massimo disturbo in ogni fase sarà limitato nel tempo a brevi periodi nel corso della giornata, considerando che l'impiego effettivo dei macchinari si aggira intorno al 25-30% del tempo totale.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

MITIGAZIONI:

- dotazione di mezzi di protezione personali;
- riduzione dei tempi di esposizione nelle prestazioni valutate più rumorose;
- adozione di macchinari silenziati e quindi conformi ai dettami normativi del D.M. 28/11/87 n°588 e s.m.i.;
- contenimento della diffusione delle emissioni sonore tramite la copertura dei gruppi di lavorazione più rumorosi;
- per quanto concerne l'impatto sul recettore più vicino (deposito agricolo), realizzazione di un sistema di pannelli fono assorbenti durante la fase di cantiere (costruzione impianto).

La Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per il fattore rumore fatta salva la specifica Condizione Ambientale relativa al fattore ambientale rumore.

ELETTROMAGNETISMO

Nella relazione specialistica il Proponente ha valutato le emissioni elettromagnetiche dovute alle diverse opere di progetto e individuato in base al DM del MATTM del 29.05.2008, le Distanza di Prima Approssimazione (DPA)) concludendo quanto segue:

“Per quanto riguarda il campo elettrico in media tensione esso è notevolmente inferiore a 5kV/m (valore imposto dalla normativa) e per il livello 150 kV esso diventa inferiore a 5 kV/m già a pochi metri dalle parti in tensione. Mentre per quel che riguarda il campo di induzione magnetica il calcolo nelle varie sezioni di impianto ha dimostrato come non ci siano fattori di rischio per la salute umana a causa delle azioni di progetto, poiché è esclusa la presenza di recettori sensibili entro le fasce per le quali i valori di induzione magnetica attesa non sono inferiori agli obiettivi di qualità fissati per legge; mentre il campo elettrico generato è nullo a causa dello schermo dei cavi o assolutamente trascurabile negli altri casi per distanze superiori a qualche cm dalle parti in tensione. Infatti per quanto riguarda il campo magnetico, relativamente ai cavidotti MT, in tutti i tratti interni realizzati mediante l'uso di cavi elicordati, si può considerare che l'ampiezza della semi-fascia di rispetto sia pari a 1 m, a cavallo dell'asse del cavidotto, pertanto uguale alla fascia di asservimento della linea. Per quanto concerne i tratti esterni, realizzati mediante l'uso di cavi unipolari posati a trifoglio, è stata calcolata un'ampiezza della semi-fascia di rispetto pari a 4 m e, sulla base della scelta del tracciato, si esclude la presenza di luoghi adibiti alla permanenza di persone per durate non inferiori alle 4 ore al giorno. Per ciò che riguarda le cabine di trasformazione l'unica sorgente di emissione è rappresentata dal trasformatore BT/MT, quindi in riferimento al DPCM 8 luglio 2003 e al DM del MATTM del 29.05.2008, l'obiettivo di qualità si raggiunge, nel caso peggiore (trasformatore da 2000 kVA), già a circa 3 m (DPA) dalla cabina stessa. Per quanto riguarda la cabina d'impianto, vista la presenza del solo trasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari in BT e l'entità delle correnti circolanti nei quadri MT l'obiettivo di qualità si raggiunge a circa 3 m (DPA) dalla cabina stessa. Comunque considerando che nelle cabine di trasformazione e nella cabina d'impianto non è prevista la presenza di persone per più di quattro ore al giorno e che l'intera area dell'impianto fotovoltaico sarà racchiusa all'interno di una recinzione metallica che impedisce l'ingresso di personale non autorizzato, si può escludere pericolo per la salute umana. L'impatto elettromagnetico può pertanto essere considerato non significativo”.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

La Commissione ritiene che le misure previste per evitare, prevenire e ridurre gli impatti ambientali significativi e negativi dell'elettromagnetismo identificati in tutte le fasi del progetto siano sufficientemente descritte, ma che necessitino di alcune azioni prevalentemente nella fase di cantiere dell'impianto.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale fatta salva la specifica Condizione ambientale.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Per gli impatti sulla salute umana si rimanda alle sezioni dedicate agli impatti sui fattori elettromagnetismo e rumore, atmosfera e paesaggio.

Per quanto concerne gli aspetti socioeconomici, il Proponente stima che “oltre una iniezione di capitale una tantum nel sistema economico dell'area di oltre 2,645 M€, il progetto produrrà un'iniezione diretta di liquidità annua sul sistema pubblico e privato di circa 0,4 M€/y. Oltre ciò, la realizzazione del progetto consentirà di ridurre i costi ambientali di oltre 0,26 M€/y e di produrre un incremento del valore alimentare, legato alla maggiore disponibilità di energia edibile, di oltre 0,120 M€/y.

La Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile con la dimensione relativa alla popolazione e alla salute umana.

PAESAGGIO

Dai sopralluoghi eseguiti non sono stati individuati nel comprensorio di studio (area Buffer) muretti a secco e alberature di pregio né elementi significativi dal punto di vista dell'assetto paesaggistico.

Il Proponente ha prodotto carte di visibilità, intervisibilità, coni visuali e fotoinserimenti rispetto a punti di ripresa lungo la strada provinciale 32 – 33 unica in zona con valenza panoramica. Su di essa, per un tratto di lunghezza di 10 km, sono stati scelti un significativo numero di punti di osservazione.

Il Proponente ritiene che l'intervento sia compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, non modificando l'attuale assetto geomorfologico di insieme dell'ambito interessato, né del sistema della copertura botanico – vegetazionale esistente e che non andrà ad incidere negativamente sugli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco, macchia mediterranea, alberature perimetrali e monumentali) non esistenti all'interno del comprensorio del presente studio. Il Proponente non ravvede criticità dovute allo snaturamento del territorio agricolo in quanto, lo stesso verrà conservato e sfruttato ai fini agronomici. La tessitura non avrà impatti negativi in quanto verrà garantita la sua continuità.

Il Proponente osserva che il progetto è visivamente percettibile dalla strada pubblica per la sua posizione circondata da alberi, ma avrà impatto positivo.

Quale azione di mitigazione dell'impatto visivo il Proponente ha previsto la realizzazione della siepe perimetrale.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

La Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene, per quanto di competenza, il progetto compatibile con la Componente paesaggio fermo restando il rispetto della Condizione relativa alla Biodiversità che include alcune prescrizioni riguardanti la siepe perimetrale.

Ciò detto, per quanto attiene alla valutazione complessiva dell'impatto sul paesaggio delle opere di progetto si rinvia al parere del MiC.

V) VULNERABILITÀ PER RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ PERTINENTI IL PROGETTO MEDESIMO

Il Proponente rileva che:

-nel territorio oggetto di studio non sono presenti industrie a rischio di incidenti rilevanti per quanto attiene alle sostanze ed alle tecnologie utilizzate (di cui al D.Lgs.334/99 art.t. 6 e 7).

-pur non rientrando il territorio comunale tra i "siti da bonificare d'interesse nazionale", non si esclude nel territorio di cui trattasi una significativa forma di inquinamento delle acque riveniente da sostanze inquinanti dovuti a processi produttivi con emissioni di metalli pesanti (Hg, Pb, Cd) nelle acque

-il territorio Comunale di Apricena ricade in Zone Sismica "2" (pericolosità di grado medio)

- la zona è caratterizzata da attività estrattive (a circa 1 km di distanza dal sito di progetto), ma sull'area d'intervento non si rileva alcuna variazione significativa dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive in atto e/o dimesse.

Il Proponente non ha esaminato l'interferenza con il progetto dell'impianto eolico di cui all'ID_VIP 6185, "Progetto di un parco eolico, denominato "Procina", composto da 18 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 8 MW, per una potenza complessiva fino a 144 MW, e dalle opere accessorie per il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG)".

Si rammenta che ai sensi di quanto stabilito dal DL 1 marzo 2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla L. n. 34 del 27/04/2022, in considerazione della maggiore potenza del parco eolico di cui all'ID_VIP 6185 rispetto a quella dell'agrivoltaico del presente parere, il parco eolico ha priorità di trattazione e nella progettazione esecutiva dell'agrivoltaico se ne dovrà tener conto seguendo quanto riportato nella Condizione n. 1.

La Commissione all'esito della verifica istruttoria, rilevando che il Proponente non ha considerato l'interferenza con il parco eolico, in considerazione di quanto stabilito dal DL 1 marzo 2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla L. n. 34 del 27/04/2022, in considerazione della maggiore potenza del parco eolico di cui all'ID_VIP 6185 rispetto a quella dell'agrivoltaico del presente parere, il parco eolico ha priorità di trattazione e nella progettazione esecutiva dell'agrivoltaico se ne dovrà tener conto seguendo quanto riportato nella Condizione n. 1.

La Commissione valuta che il progetto sia compatibile per il fattore della vulnerabilità al rischio di gravi incidenti fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle Condizioni Ambientali sul monitoraggio del suolo e delle acque e alla condizione ambientale sul rischio di gravi incidenti o calamità naturali.

VI) TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nella relazione Terre e rocce Il Proponente fa riferimento ad analisi del terreno eseguite nell'ambito del progetto ACLA2, dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Due indagini sono state infatti eseguite con

trivellazioni manuali in campi coltivati a circa 1 km dall'area del parco fotovoltaico in progetto, rilevando che “sono suoli evoluti e profondi del Basso Tavoliere, ascrivibili al tipo “alluvionali recenti” e “alluvionali sabbiosi argillosi e argillosi-sabbiosi”, con un buon grado di fertilità, freschi e profondi, poveri di scheletro in superficie, ricchi di elementi minerali con un discreto contenuto in sostanza organica e un buon livello di potenziale biologico, aspetto che permette loro di conservare un buon grado di umidità. La roccia madre si trova ad una profondità tale da garantire un buon franco di coltivazione”

Nel piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo trasmesso il Proponente riporta che l'area interessata è attualmente a destinazione agricola e non rientra nell'elenco dei siti inquinati e che sono previsti i seguenti movimenti terra:

pozzetti di ispezione	60m ³
cavidotto interno	3500m ³
viabilità-interna	5600m ³

A questo quantitativo, data la natura del materiale, si deve aggiungere circa il 30% in più di aumento volumetrico dovuto alla escavazione, per un totale di circa 11908 m³.

Il materiale proveniente dagli scavi sarà temporaneamente sistemato in aree di deposito individuate nel progetto esecutivo e predisposte a mezzo di manto impermeabile, in condizioni di massima stabilità in modo da evitare scoscendimenti (in presenza di pendii) o intasamento di canali o di fossati e non a ridosso delle essenze arboree.

Il Proponente dichiara che la totalità del materiale escavato verrà riutilizzato all'interno del sito di impianto per i rinterri delle opere e come terreno vegetale per l'attività agricola associata.

La Commissione rileva che il Piano presentato deve essere adeguatamente integrato in fase esecutiva con tutti i dati che è possibile fornire in relazione alla fase progettuale in esame (progetto definitivo), con un dettagliato piano di campionamento, analisi e gestione delle terre e rocce da scavo.

Pertanto, la Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il Piano compatibile dal punto di vista ambientale con il rispetto delle specifiche Condizioni Ambientali.

VII) PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il progetto di monitoraggio ambientale proposto è riassunto nelle tabelle.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

4.2 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN FASE DI CANTIERE

Nella tabella seguente si riporta, per ogni componente ambientale monitorata, la tipologia di indagine da eseguire e la durata della cantierizzazione.

MATRICE	Tipologia di monitoraggio	Periodicità
Atmosfera	Misura PTS (PM10- PM2,5)	n.1 durante il cantiere
Rumore	Misura discontinuo	n.2 misurazione durante il cantiere

4.3 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN FASE DI "ESERCIZIO"

Nella tabella seguente si riporta, per ogni componente ambientale monitorata, la tipologia di indagine da eseguire nella fase di "esercizio".

MATRICE	Tipologia di monitoraggio	Periodicità
Atmosfera	Misura PTS (PM10- PM2,5)	NON APPLICABILE

4.4 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO IN FASE DI "POST OPERAM".

Nella tabella seguente si riporta, per ogni componente ambientale monitorata, la tipologia di indagine da eseguire nella fase di "smantellamento/post operam" dell'impianto.

MATRICE	Tipologia di monitoraggio	Periodicità
Atmosfera	Misura PTS (PM10- PM2,5)	NON APPLICABILE
Rumore	Misura in continuo	NON APPLICABILE

Allo scopo di fornire evidenza della effettiva realizzazione del progetto nella sua interezza, la società Whysol-E Sviluppo Srl. dichiara che, in caso di esito favorevole della procedura autorizzativa, darà evidenza alle autorità competenti dell'effettivo andamento del progetto con la consegna di report annuale a partire dal primo anno di esercizio (descrittivi e fotografici) con i risultati delle attività connesse al progetto anche con riferimento al biomonitoraggio.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale non è ritenuto esaustivo ai fini della verifica dell'evoluzione dello scenario in riferimento all'attuazione del progetto in termini di variazione dei parametri ambientali di ciascuna componente soggetta a un impatto rilevante. Inoltre, non consente di individuare eventuali impatti o di entità superiore rispetto a quanto previsto in fase di redazione dello Studio di Impatto Ambientale e non prevede modalità di comunicazione degli esiti delle attività stesse del monitoraggio. Pertanto, la Commissione prescrive il rispetto della Condizione Ambientale che contiene le indicazioni necessarie per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Il Proponente ha presentato VincA a livello di screening con riferimento alla presenza del Sito cod. IT 9110002 distante 1.400 m

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

La Commissione valutata la documentazione presentata e all'esito delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell'opera e del sito Natura 2000, i suoi potenziali impatti, concorda circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000.

La Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata

VALUTATO infine che:

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art. 22 e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.
- vengono valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).
- eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare ovvero dalle prescrizioni contenute nelle condizioni ambientali indicate a margine del presente parere, da riportare negli elaborati di progetto e nei capitolati d'onere e da porre in essere in fase di esecuzione nonché soggette a verifica di ottemperanza;
- le potenziali criticità residue andranno affrontate nell'ambito delle verifiche dell'ottemperanza alle Condizioni ambientali riportate nel seguito del presente documento.
- per la realizzazione dell'opera in progetto il tempo stimato è di circa 10 mesi e consecutivi, al quale si devono aggiungere i tempi per la progettazione esecutiva, nonché i procedimenti autorizzatori necessari e le attività fino alla consegna dei lavori. Il Proponente non ha formulato alcuna proposta sulla efficacia temporale della VIA; considerati i tempi previsti per la realizzazione e gli ulteriori tempi necessari per arrivare all'avvio dei lavori, si valuta che il provvedimento di VIA possa avere efficacia temporale pari a 5 anni.

la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto inerente il Parco Fotovoltaico denominato "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01" subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito impartite.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

PARERE FAVOREVOLE circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	Il progetto esecutivo dovrà valutare le interferenze con il parco eolico di cui all'ID_VIP 6185 (https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7915/11614) mediante l'analisi di rischio connessa all'individuazione dell'area di sicurezza determinata dal calcolo della gittata massima dell'aerogeneratore interno e dell'aerogeneratore limitrofo all'impianto agrivoltaico e, se del caso, ridefinire il progetto di cui al presente parere in modo da renderlo compatibile con l'attuazione del progetto di cui all' ID_VIP 7381. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle condizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera. Il Proponente dovrà produrre dichiarazione di non interferenza con le attività estrattive, di non interessamento di aree percorse dal fuoco e con il traffico aereo (ENAC-ENAV). Il progetto esecutivo e l'annesso piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere che hanno attinenza con gli aspetti progettuali e con le attività di lavorazione. Nel progetto esecutivo andranno valutati ed eventualmente mitigati i rischi di incidenti dovuti a sollevamento o ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo e calamità naturali. Per la definizione del progetto esecutivo, il Proponente dovrà effettuare, previo accordo con l'Autorità di bacino competente, Regione Puglia e ARPA Puglia le indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche e sismiche sito-specifiche come dichiarato nel documento APR01-SIA-RG). A seguito di tale indagine, elaborare piani dettagliati delle tecniche e sorveglianze da adottare in sede di progettazione esecutiva, successiva realizzazione, esercizio e dismissione per le profondità di scavo (fondazioni, cavidotti, piazzole, interferenze con gli alvei e/o strade. A titolo di compensazione degli impatti cumulativi, individuare un'area pari al 25% della superficie totale occupata dai pannelli fotovoltaici provvedendo a una rinaturalizzazione utilizzando specie vegetali autoctone seguendo l'indicazione della Condizione sulla Biodiversità. Tale area potrà essere scelta interamente o esternamente all'area di progetto, anche in accordo con le Autorità locali.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia, Comune di Apricena, Comune di San Paolo Civitate, Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 2	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale (Componente Biodiversità)
Oggetto della condizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere integrato sulla base delle <i>"Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i), Ministero dell'Ambiente e del Territorio (2018)"</i> oltre che tenere conto delle valutazioni e le condizioni contenute nel presente parere. Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico secondo l'approccio BACI (<i>Before After Control Impact</i>), seguendo le linee guida contenute nel documento <i>"Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna"</i> (ISPRA, ANEV, Legambiente). In riferimento alla presenza dei chirotteri il monitoraggio dovrà essere eseguito in accordo con le <i>"Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia, ISPRA (2004)"</i>. Per il monitoraggio delle attività agricole, fornire il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico per ciascun anno solare. Il PMA dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'ARPA competente nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali impatti inattesi o superiori derivanti dall'attuazione del Progetto in modo da consentire l'adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione. Il Proponente dovrà inviare al MiTE il PMA condiviso con ARPA e con Regione Puglia. Restituzione dei dati I risultati dei monitoraggi ambientali in corso d'opera e post-operam previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti periodici oltre che condivisi attraverso il Sistema informativo che sarà reso disponibile. Tali rapporti dovranno essere trasmessi al MiTE e all'ARPA Puglia con periodicità semestrale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 3	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale (Componenti Acque superficiali e sotterranee, Suolo e sottosuolo)
Oggetto della condizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere integrato con le seguenti determinazioni analitiche: - <u>suolo</u>: in aggiunta alle analisi già previste eseguire la determinazione dei nitrati; ai fini della determinazione della proprietà agronomiche correlate con la fertilità del suolo, eseguire la determinazione della tessitura, in tutte le fasi del progetto e riferire in base alle classificazioni normalmente in uso (USDA, ISSS); ai fini del controllo di eventuali cessioni dovute alle parti metalliche dei moduli fotovoltaici, eseguire la determinazione dei principali metalli pesanti. - <u>acque sotterranee</u>: realizzazione di due punti campionamento, con piezometri localizzati in accordo con l'ARPA, a monte-valle rispetto al flusso della sottostante falda acquifera. Tali campionamenti che dovranno riguardare gli aspetti quali-quantitativi della falda, andranno realizzati ante operam (almeno 2 volte a distanza di tre mesi, in periodo di pioggia e in periodo di secco), successivamente, durante l'esercizio 4 campionamenti annuali a cadenza trimestrale, e alla dismissione (almeno 2 volte a distanza di tre mesi, in periodo di pioggia e in periodo di secco). Il campionamento e le analisi dovranno essere condotti per il tramite di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Qualora si dovessero osservare variazioni peggiorative dello stato delle acque potenzialmente riconducibili all'attività dell'impianto, concordare con ARPA idonee misure mitigative Il campionamento e le analisi dovranno essere condotte per il tramite di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Qualora si dovessero osservare variazioni peggiorative dello stato delle acque potenzialmente riconducibili all'attività dell'impianto, concordare con ARPA idonee misure mitigative; - <u>acque irrigue</u>: fornire il valore dei volumi irrigui utilizzati ai fini delle colture impiegate; - <u>attività agricole</u>: per il monitoraggio delle attività agricole, fornire il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico per ciascun anno solare. Per la restituzione dei dati vedere Condizione n.2.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia e Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 4	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e aspetti gestionali (Componente Atmosfera)
Oggetto della condizione	Ai fini di contenere le emissioni in atmosfera in sede di progettazione esecutiva prevedere: - fase cantiere e dismissione: l'utilizzo di automezzi euro V e VI o comunque di ultima generazione al momento dismissione dell'impianto; - fase esercizio: per la manutenzione dei moduli fotovoltaici e per la conduzione delle pratiche agricole l'uso di mezzi a basso impatto ambientale con alimentazione prevalentemente elettrica. Si rappresenta che, nel caso in cui vengano realizzati contemporaneamente altri progetti in diretta prossimità, dovranno essere implementate opportune regole comportamentali e di sicurezza atte a favorire l'ottimizzazione del traffico veicolare e la salvaguardia delle Componenti Atmosfera e Popolazione e Salute Umana.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 5	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e compensazione (Componente Biodiversità)
Oggetto della condizione	Ai fini di contenere di favorire e incrementare la biodiversità: - <u>fauna</u>: incrementare il numero le aperture tra il piano campagna e la parte inferiore della rete di recinzione (100x20cm) posizionandole ogni 20m e non ogni 100m come previsto oppure prevedere una luce libera di almeno 20 cm di altezza su tutto il perimetro della recinzione. Prevedere che tutte le attività legate alla fase di cantiere siano svolte in periodi non coincidenti con i periodi riproduttivi delle specie faunistiche presenti nelle zone limitrofe all'area in esame, con particolare riferimento all'avifauna e alla chiroterofauna. - <u>flora</u>: nella siepe perimetrale le specie da utilizzare dovranno appartenere alla serie della vegetazione autoctona utilizzando germoplasmi locali da reperire nelle apposite banche come la Banca dei semi dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Per assicurare la sopravvivenza delle specie piantate fornire adeguata irrigazione fino all'attecchimento delle stesse. Provvedere al monitoraggio dell'attecchimento e sostituire le piante che non sono sopravvissute al trapianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 6	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione e aspetti gestionali (Fattore ambientale Rumore)
Oggetto della condizione	Prevedere un monitoraggio in fase di cantiere, esercizio e dismissione, ai sensi del DPCM 14/11/1997 e smi (e successive modifiche e/o integrazioni) ovvero DPCM 1/03/1991 e smi (e successive modifiche e/o integrazioni) e del DPCM 16/3/1998 e successive modifiche e/o integrazioni, al fine di valutare il clima acustico determinato dall'opera, comprese le cabine inverter, presso i potenziali ricettori sensibili insistenti sul territorio ed eventualmente porre in atto le misure di mitigazione adeguate per il contenimento del rumore. Il Piano di Monitoraggio acustico dovrà essere concordato e validato dall'ARPA che dovrà (ARPA) verificare anche i risultati delle misure ottenute. Gli eventuali interventi di mitigazione, da porre in essere, qualora il monitoraggio dovesse evidenziare non conformità ovvero superamento dei limiti, dovranno essere concordati con ARPA. Per la fase di cantiere e dismissione, ove si registrino livelli superiori ai limiti normativi, dovranno essere previste barriere antirumore mobili con particolare attenzione a bordo carreggiata stradale per il posizionamento del cavidotto e alla eventuale fase di attraversamento dei centri urbani.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 7	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione (Inquinamento luminoso)
Oggetto della condizione	Durante le fasi di costruzione e dismissione, e per l'illuminazione degli impianti, si ritiene necessario minimizzare i punti di illuminazione e utilizzare lampade con limitata emissione di UV, schermate affinché il fascio di luce sia orientato verso il basso o adottando impianti a luce direzionata, evitando così la dispersione del fascio di luce per non arrecare disturbo alla fauna, nel rispetto della LR 23 novembre 2005, n. 15 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 8	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase di dismissione
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della condizione	Con riferimento alla dismissione dei moduli fotovoltaici esistenti, il Proponente dovrà individuare le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali risultanti (acciaio delle torri, calcestruzzo delle opere di fondazione, cavi MT e apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, ecc.) Pertanto il Proponente dovrà comunicare al MiTE l'elenco delle imprese di conferimento di tutti i materiali, nonché gli esatti destini in termini di riciclo/recupero. Il piano di dismissione degli impianti e delle infrastrutture a supporto dovrà essere aggiornato 2 anni prima della dismissione. Esso dovrà prevedere: a) le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere; b) gli interventi di restauro ambientale per tutte le aree/habitat modificati dall'impianto anche nella fase di dismissione; c) analisi costi benefici delle diverse opzioni disponibili; d) analisi comparativa delle diverse opzioni disponibili; e) cronoprogramma e allocazione risorse. Il ripristino delle condizioni ambientali dovrà essere effettuato come Restauro ecologico e quindi rispettare i criteri e i metodi della Restoration Ecology (come ad esempio gli standard internazionali definiti dalla Society for Ecological Restoration, www.ser.org).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Successivamente al termine dell'esercizio dell'impianto.
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 9	
Macrofase	Corso d'opera e post operam
Fase	Fase di cantiere, esercizio e dismissione
Ambito di applicazione	Sistema di Gestione Ambientale
Oggetto della condizione	Durante i lavori di realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti, qualora non previsto, adottare un Sistema di Gestione Ambientale, secondo i criteri della norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamenti UE 1221/2009; UE 1505/2017; UE 2026/2018) e tenendo conto di usare il sistema di gestione Ambientale più aggiornato al momento della dismissione dell'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Puglia

CONDIZIONE n. 10	
Macrofase	Tutte le fasi
Fase	Ante Operam, fase di cantiere, esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale (Componenti Atmosfera e clima)
Oggetto della condizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere integrato con le seguenti determinazioni analitiche da eseguire ante operam, durante la fase di cantiere, di esercizio e in seguito alla dismissione dell'impianto: - <u>monitoraggio dei dati meteorologici</u>: velocità del vento (porre un anemometro a monte e a valle dell'impianto in funzione della direzione principale del vento), temperatura radiante (al di sopra della superficie dei pannelli), temperatura dell'aria (a monte e a valle dell'impianto in funzione della direzione principale del vento) e umidità relativa (a livello del suolo e a valle dell'impianto a una distanza dal perimetro dell'impianto pari al doppio dell'altezza dei pannelli fotovoltaici). Per la restituzione dei dati vedere Condizione n.2.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori, in corso d'opera, in fase di esercizio.
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 11	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti ambientali (Terre e Rocce da scavo)
Oggetto della condizione	Il Proponente dovrà predisporre un piano dettagliato di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del DPR 120/2017, che dovrà anche contenere: - i volumi di riutilizzo del terreno escavato ovvero se ed in quale percentuale sarà utilizzato allo stato “naturale” così come all’Art. 185 comma c del Dlgs 152/06 smi; - il numero di punti di campionamenti delle terre e rocce da scavo per la caratterizzazione degli stessi nell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici, con riferimento alla viabilità, alle cabine elettriche, lungo i cavidotti/elettrodotti, ecc.; - la descrizione della modalità di ottenimento dei campioni. con individuazione tramite elaborati grafici di: - aree di cantiere, superfici e percorsi oggetto di scavo/rinterro, contaminate o potenzialmente tali, ovvero per le quali si dovesse accertare il superamento delle CSC riferite alla destinazione d’uso del sito; - ubicazione dei campionamenti definiti in base all’estensione del sito e alla lunghezza degli scavi lineari; - volumi scavati e rinterrati con riferimento alle aree interne al sito, alla posa in opera del cavidotto, ecc. In relazione alla parte di terre eccedenti i volumi necessari per i rinterrati, che il Proponente intende smaltire in discariche, è necessario che il Proponente effettui una verifica, coerentemente con le previsioni dell’art. 179 del d.lgs. 152/2006, in merito al possibile invio delle terre in siti esterni per operazioni di recupero. Il piano dovrà essere preventivamente concordato con l’ARPA e trasmesso al MITE per la sua approvazione prima dell’inizio dei lavori.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Puglia, Regione Puglia, Comuni di Apricena e San Paolo Civitate

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 12	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione (Fattore ambientale Elettromagnetismo)
Oggetto della condizione	Ai fini di ridurre l'entità dei campi elettromagnetici prodotti dalle correnti che percorrono i cavi di connessione tra le powerstation, le cabine e la sottostazione, si prescrive che la posa in opera di tali cavi sia effettuata "a trifoglio".
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Puglia, ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 13	
Macrofase	Ante Operam e Post Operam
Fase	Progettazione esecutiva e PMA
Ambito di applicazione	Campi elettrici e magnetici
Oggetto della condizione	Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità di cui alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 26 febbraio 2001, n.36, il Proponente deve calcolare le fasce di rispetto di tutti i nuovi elettrodotti in media e alta tensione inclusi nel progetto esecutivo (intesi come linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione), secondo la metodologia e gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008. Il calcolo deve tenere in conto anche il contributo di eventuali elettrodotti già esistenti. In fase Ante Operam, il Proponente dovrà verificare la presenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore all'interno delle fasce di rispetto calcolate. La verifica sarà eseguita mediante sovrapposizione delle fasce di rispetto sulle aree corrispondenti su Carta Tecnica Regionale, Mappa catastale e ortofoto recenti delle zone di interesse. Ulteriori verifiche possono essere disposte anche mediante sopralluogo. Il Proponente deve, inoltre, predisporre un PMA per il periodo Post Operam per validare con misure quanto calcolato e previsto in sede di progettazione. Gli esiti dei calcoli e il Piano di Monitoraggio saranno convenuti con l'ARPA territorialmente competente, che stabilirà tempi e modi delle verifiche di cui alla presente condizione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Puglia

ID_VIP 7381 Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 16,9 MW con annesso impianto di accumulo energetico e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG) su una superficie di ca. 46 ha, con l'integrazione di produzione agricola e l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura, denominato Apricena01 – Istruttoria VIA

CONDIZIONE n. 14	
Macrofase	Ante Operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali (Acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, rischio idrogeologico e sismico, calamità naturali)
Oggetto della condizione	Per la definizione del progetto esecutivo, il Proponente dovrà effettuare, previo accordo con l'Autorità di bacino competente, Regione Puglia, ARPA e Protezione Civile, le indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche e sismiche sito-specifiche (vedasi anche documento APR01-SIA-RG) finalizzate: - alla valutazione di presenza di acqua a varie profondità del suolo; - alla valutazione di presenza di terreni incoerenti e di caratteristiche geotecniche scadenti che comprometterebbero la stabilità dell'impianto; - alla valutazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico in tutte le fasi (ante operam, corso d'opera, esercizio e dismissione); - alla scelta e dimensionamento delle opere idrauliche con particolare riferimento a quelle relative al canale delle acque meteoriche, da realizzarsi preferibilmente seguendo criteri di ingegneria naturalistica che permettano la formazione di vegetazione riparia (arbusteto a salici) e con ulteriore funzione di connessione ecologica.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Puglia, Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Regione Puglia, Protezione Civile

Il Presidente
della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
Cons. Massimiliano Atelli



MASSIMILIANO
ATELLI
CORTE DEI CONTI
27.09.2022 08:55:11
GMT+01:00